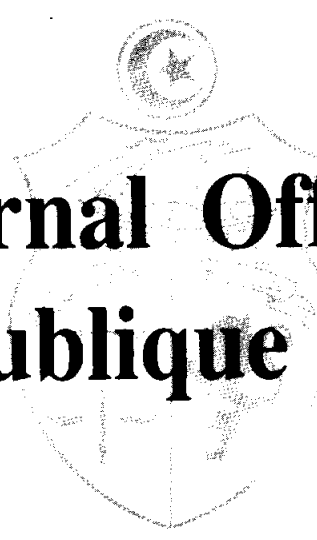




# Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Vendredi – 10 ramadhan 1410 – 6 avril 1990

133<sup>e</sup> année

N° 24

## Sommaire

**VIENT DE PARAÎTRE**

**LE RECUEIL DES TEXTES  
RÉGLÉMENTANT LE COMMERCE  
EN TUNISIE**

**1990**

## Lois

|                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Loi n° 90-26 du 2 avril 1990 autorisant l'Etat à souscrire à l'augmentation du capital de la compagnie des phosphates de Gafsa.....                                                                                                            | 472 |
| Loi n° 90-27 du 2 avril 1990 portant règlement du budget pour l'année 1985.....                                                                                                                                                                | 472 |
| Loi n° 90-28 du 2 avril 1990 portant ratification de l'amendement de l'article 12 paragraphe 1 <sup>er</sup> du traité de création de l'union du maghreb arabe et relatif au conseil consultatif.....                                          | 478 |
| Loi n° 90-29 du 2 avril 1990 portant ratification de l'amendement de l'article 11 du traité de création de l'union du maghreb arabe relatif au secrétariat général.....                                                                        | 478 |
| Loi n° 90-30 du 2 avril 1990 portant ratification de la convention relative aux transports de personnes et de marchandises conclue entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République arabe d'Egypte.....   | 478 |
| Loi n° 90-31 du 2 avril 1990 portant ratification de l'accord relatif au transport aérien conclu entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République arabe d'Egypte.....                                     | 478 |
| Loi n° 90-32 du 2 avril 1990 portant ratification de la convention relative au transport maritime conclue entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République arabe d'Egypte.....                            | 478 |
| Loi n° 90-33 du 2 avril 1990 portant ratification de la convention conclue entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République arabe d'Egypte et relative au développement de la coopération économique..... | 478 |
| Loi n° 90-34 du 2 avril 1990 portant ratification de l'accord commercial conclu entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République arabe d'Egypte.....                                                      | 479 |
| Loi n° 90-35 du 2 avril 1990 portant ratification de la convention de coopération technique conclue entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République arabe d'Egypte.....                                  | 479 |
| Loi n° 90-36 du 2 avril 1990 portant ratification de l'accord de coopération scientifique et technologique conclu entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République arabe d'Egypte.....                    | 479 |

|                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Loi n° 90-37 du 2 avril 1990 portant ratification d'un accord de coopération et d'échange d'experts dans le domaine du service civil conclu entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement du Sultanat d'Oman..... | 479 |
| Loi n° 90-38 du 2 avril 1990 portant ratification d'un accord de coopération dans le domaine de la jeunesse et du sport conclu entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de l'Etat de Qatar .....             | 479 |

## Décrets et Arrêtés

### Présidence de la République

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Nomination d'un membre du gouvernement ..... | 480 |
|----------------------------------------------|-----|

### Premier Ministère

|                                                                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Décret n° 90-557 du 30 mars 1990 modifiant le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics ..... | 480 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

### Ministère de la Défense Nationale

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Arrêté du ministre de la défense nationale du 28 mars 1990 portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement d'un candidat licencié en droit public tunisien et d'un candidat titulaire d'un diplôme de hautes études commerciales de l'institut des hautes études commerciales avec le grade de sous-lieutenant d'active ..... | 481 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

### Ministère de l'Intérieur

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Décret n° 90-540 du 27 mars 1990 étendant le bénéfice de l'indemnité de garde prévue au décret n° 88-2118 du 29 décembre 1988 au profit des personnels médical et juxtamédical exerçant à plein temps au ministère de la santé publique à leurs homologues en position de détachement auprès du ministère de l'intérieur ..... | 482 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

### Ministère de l'Economie et des Finances

|                                                                                                                                                                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Décret n° 90-541 du 27 mars 1990 portant réduction des droits de douane et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation du double concentré de tomate.....                                     | 482 |
| Décret n° 90-542 du 27 mars 1990 portant suspension de la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation de poussins dits d'un jour destinés à donner des reproducteurs et des œufs à couver .....                | 483 |
| Arrêté du ministre de l'économie et des finances du 28 mars 1990 portant ouverture d'un concours sur épreuves l'un externe et l'autre interne pour le recrutement d'inspecteurs des affaires économiques.....     | 483 |
| Arrêté du ministre de l'économie et des finances du 28 mars 1990 portant ouverture de deux concours sur épreuves l'un externe et l'autre interne pour le recrutement de contrôleurs des affaires économiques..... | 483 |

### Ministère de l'Agriculture

|                                                                                                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Décret n° 90-558 du 30 mars 1990 complétant le décret n° 87-779 du 21 mai 1987 portant organisation du ministère de l'agriculture..... | 484 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

### Ministère du Domaine de l'Etat

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Nomination d'un chargé de mission..... | 484 |
|----------------------------------------|-----|

### Ministère de l'Équipement et de l'Habitat

|                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 27 mars 1990 portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «B» dans le grade de secrétaire d'administration ..... | 484 |
| Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 27 mars 1990 portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «B» dans le grade de secrétaire de direction.....      | 485 |
| Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 27 mars 1990 portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de commis d'administration .....     | 485 |
| Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 27 mars 1990 portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de dactylographe .....               | 485 |
| Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 27 mars 1990 portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «D» dans le grade de hajeb .....                       | 485 |

## Ministère du Transport

|                                                                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nomination d'administrateurs représentant l'Etat au conseil d'administration de la société nationale des chemins de fer tunisiens ..... | 486 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

## Ministère des Communications

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Liste des agents à promouvoir au grade d'opérateur en chef ..... | 486 |
| Liste des agents à promouvoir au grade de contrôleur.....        | 486 |

## Ministère de l'Education, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Décret n° 90-543 du 27 mars 1990 modifiant le décret n° 81-685 du 19 mai 1981, fixant la mission, les attributions et le régime des études et des examens à la faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax.....                                      | 486 |
| Décret n° 90-544 du 27 mars 1990 modifiant le décret n° 80-956 du 19 juillet 1980 portant création d'une inspection des services administratifs et financiers au ministère de l'éducation nationale.....                                                        | 487 |
| Décret n° 90-545 du 27 mars 1990 portant modification du décret n° 88-269 du 26 février 1988 modifiant le décret n° 73-110 du 17 mars 1973 relatif au statut particulier des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation nationale ..... | 487 |
| Décret n° 90-546 du 27 mars 1990 modifiant le décret n° 88-270 du 26 février 1988 relatif au recrutement et à la rémunération d'agents temporaires au ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique .....               | 488 |
| Nomination d'un chargé de mission.....                                                                                                                                                                                                                          | 488 |

## Ministère de la Santé Publique

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Arrêté du ministre de la santé publique du 29 mars 1990 portant organisation du concours pour le recrutement de médecins des hôpitaux.....                                                                                                                                        | 488 |
| Arrêté des ministres de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la santé publique du 30 mars 1990 portant ouverture d'un concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés en médecine à la faculté de médecine de Tunis..... | 490 |

## Ministère des Affaires Sociales

|                                                                                                                                                                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Décret n° 90-548 du 27 mars 1990 fixant les modalités de calcul des cotisations des pêcheurs indépendants et des petits armateurs et la répartition des taux de cotisation entre les régimes de sécurité sociale ..... | 490 |
| Décret n° 90-549 du 27 mars 1990 fixant la date d'exigibilité de la troisième tranche des cotisations patronales de sécurité sociale afférent à l'intégration des indemnités complémentaires provisoires .....         | 491 |
| Décret n° 90-559 du 30 mars 1990 rattachant la direction de la médecine du travail et des maladies professionnelles au ministère des affaires sociales .....                                                           | 491 |
| Nomination de chargés de missions.....                                                                                                                                                                                 | 491 |
| Arrêté du ministre des affaires sociales du 28 mars 1990 portant ouverture de deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'inspecteurs du travail .....                                         | 491 |
| Arrêté du ministre des affaires sociales du 28 mars 1990 portant ouverture de deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'administrateurs des affaires sociales .....                          | 491 |
| Arrêté du ministre des affaires sociales du 28 mars 1990 portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour le recrutement d'assistants sociaux.....                                                            | 491 |

**Loi n° 90-26 du 2 avril 1990, autorisant l'Etat à souscrire à l'augmentation du capital de la compagnie des phosphates de Gafsa (1).**

Au nom du peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

**Article unique.** — Le ministre de l'économie et des finances, agissant pour le compte de l'Etat, est autorisé à souscrire à l'augmentation du capital de la compagnie des phosphates de Gafsa à concurrence de cinquante deux millions quatre cent quatre vingt neuf mille dinars (52.489.000 D) détaillés comme suit :

- Reconversion des échéances 1988 des crédits publics : 6.600.000 dinars
- Reconversion des échéances 1989 des crédits publics : 8.000.000 dinars
- Reconversion des crédits sur le titre II au titre de l'année 1988 : 19.697.000 dinars
- Reconversion du prêt du trésor consenti à la compagnie des phosphates de Gafsa : 10.700.000 dinars
- Crédits alloués à la compagnie des phosphates de Gafsa au titre de l'année 1989 : 7.492.000 dinars

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 avril 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 26 mars 1990.

**Loi n° 90-27 du 2 avril 1990 portant règlement du budget pour la gestion 1985 (1).**

Au nom du peuple

La chambre des députés ayant adopté

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

**Article unique.** — Le budget de l'Etat pour la gestion 1985 est réglé ainsi qu'il suit dans les conditions prévues par les articles 44, 45, 46 et 47 de la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967 portant loi organique du budget et de l'article 7 de la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 portant promulgation du code de la comptabilité publique, modifié par l'article 107 de la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982 portant loi de finances pour la gestion 1983.

**§ 1. — Titre I — Budget ordinaire**

**A) Budget de l'Etat**

|                                                                                                                            |   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| 1) Le montant des prévisions des ressources ordinaires s'est élevé à.....                                                  | D | 1.885.000.000,000 |
| Cependant le montant des recouvrements a été de .....                                                                      | D | 1.859.044.584,895 |
| Y compris un prélèvement sur les ressources de trésorerie de D 33.184.677,848 pour le financement des dépenses ordinaires. |   |                   |
| La différence par rapport aux prévisions de recettes à la clôture de la gestion 1985 a été par suite liquidée à .....      | D | — 25.955.415,105  |
| 2) Les crédits ouverts en 1985 au titre des dépenses courantes se sont élevés à.....                                       | D | 1.885.000.000,000 |
| Ils n'ont été utilisés au cours de cette gestion qu'à concurrence de.....                                                  | D | 1.859.044.584,895 |
| Il en résulte un excédent de crédit à annuler de.....                                                                      | D | 25.955.415,105    |
| 3) Le montant des recouvrements ci-dessus indiqué de .....                                                                 | D | 1.859.044.584,895 |
| Correspond à celui des paiements effectués pendant la gestion 1985 aux créanciers de l'Etat .....                          | D | 1.859.044.584,895 |
| Conformément au tableau n° 1 ci-annexé.                                                                                    |   |                   |

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 26 mars 1990.

**B) Budgets annexes****Budget annexe des postes, télégraphes et téléphones.**

|                                                                                                                                       |   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| 1) Le montant des prévisions des ressources ordinaires s'est élevé à .....                                                            | D | 75.500.000,000  |
| Cependant le montant des recouvrements a été de .....                                                                                 | D | 74.142.372,471  |
| La différence par rapport aux prévisions de recettes à la clôture de la gestion 1985 a été par suite liquidée à .....                 | D | - 1.357.627,529 |
| 2) Les crédits ouverts en 1985 au titre des dépenses courantes se sont élevés à .....                                                 | D | 75.500.000,000  |
| Ils n'ont été utilisés au cours de cette gestion qu'à concurrence de .....                                                            | D | 69.577.857,115  |
| Il en résulte un excédent de crédit à annuler de .....                                                                                | D | 5.922.142,885   |
| 3) Par comparaison avec la somme des recouvrements ci-dessus indiquée de .....                                                        | D | 74.142.372,471  |
| Les dépenses effectuées pendant la gestion 1985 aux créanciers de l'Etat ne se sont élevées qu'à la somme également indiquée de ..... | D | 69.577.857,115  |
| D'où une différence par rapport aux recouvrements effectués de .....                                                                  | D | 4.564.515,356   |
| Cet excédent a été affecté au compte permanent des découverts du trésor, suivant le tableau n° 2 ci-annexé.                           |   |                 |

**Budget annexe de la radiodiffusion, télévision tunisienne.**

|                                                                                                                                       |   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| 1) Le montant des prévisions des ressources ordinaires s'est élevé à .....                                                            | D | 10.098.000,000 |
| Cependant le montant des recouvrements a été de .....                                                                                 | D | 12.315.774,500 |
| La différence par rapport aux prévisions de recettes à la clôture de la gestion 1985 a été par suite liquidée à .....                 | D | 2.217.774,500  |
| 2) Les crédits ouverts en 1985 au titre des dépenses courantes se sont élevés à .....                                                 | D | 10.098.000,000 |
| Ils n'ont été utilisés au cours de cette gestion qu'à concurrence de .....                                                            | D | 9.592.343,664  |
| Il en résulte un excédent de crédit à annuler de .....                                                                                | D | 505.656,336    |
| 3) Par comparaison avec la somme des recouvrements ci-dessus indiquée de .....                                                        | D | 12.315.774,500 |
| Les dépenses effectuées pendant la gestion 1985 aux créanciers de l'Etat ne se sont élevées qu'à la somme également indiquée de ..... | D | 9.592.343,664  |
| D'où une différence par rapport aux recouvrements effectués de .....                                                                  | D | 2.723.430,836  |
| Cet excédent a été affecté au compte permanent des découverts du trésor suivant le tableau n° 3 ci-annexé.                            |   |                |

**§ 2. — Titre II — Budget d'équipement****A) Budget d'équipement (section I)****Budget de l'Etat**

|                                                                                                                                    |   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| 1) Le montant des prévisions des ressources en capital s'est élevé à .....                                                         | D | 1.106.000.000,000 |
| Cependant le montant des recouvrements a été de .....                                                                              | D | 1.109.595.525,398 |
| La différence par rapport aux prévisions de ressources en capital à la clôture de la gestion 1985 a été par suite liquidée à ..... | D | 3.595.525,398     |
| 2) Les crédits ouverts au cours de la gestion 1985 au titre des dépenses d'équipement se sont élevés à .....                       | D | 1.106.000.000,000 |
| Ils n'ont été utilisés au cours de cette gestion qu'à concurrence de la somme de .....                                             | D | 1.060.040.472,313 |
| Il en résulte un excédent de crédit à annuler de .....                                                                             | D | 45.959.527,687    |
| 3) Le montant des recouvrements ci-dessus indiqué est de .....                                                                     | D | 1.109.595.525,398 |
| Cependant les dépenses effectuées pendant la gestion 1985 se sont élevées à la somme de .....                                      | D | 1.060.040.472,313 |
| D'où une différence par rapport aux recouvrements effectués de .....                                                               | D | 49.555.053,085    |
| Cet excédent a été affecté au compte permanent des découverts du trésor conformément au tableau n° 1 ci-annexé.                    |   |                   |

**Budgets annexes****Budget annexe des postes, télégraphes et téléphones**

|                                                                                                                                     |   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| 1) Le montant des prévisions des ressources en capital s'est élevé à .....                                                          | D | 28.500.000,000  |
| Cependant le montant des recouvrements a été de .....                                                                               | D | 26.092.600,000  |
| La différence par rapport aux prévisions des ressources en capital à la clôture de la gestion 1985 a été par suite liquidée à ..... | D | - 2.407.400,000 |
| 2) Les crédits ouverts au cours de la gestion 1985 au titre des dépenses d'équipement se sont élevés à .....                        | D | 28.500.000,000  |
| Ils n'ont été utilisés au cours de cette gestion qu'à concurrence de la somme de .....                                              | D | 26.029.125,160  |
| Il en résulte un excédent de crédit à annuler de .....                                                                              | D | 2.470.874,840   |
| 3) Le montant des recouvrements ci-dessus indiqué est de .....                                                                      | D | 26.092.600,000  |
| Cependant les dépenses effectuées pendant la gestion 1985 se sont élevées à la somme de .....                                       | D | 26.029.125,160  |
| D'où une différence par rapport aux recouvrements effectués de .....                                                                | D | 63.474,840      |
| Cet excédent a été affecté au compte permanent des découverts du trésor, conformément au tableau n° 2 ci-annexé.                    |   |                 |

**Budget annexe de la radiodiffusion, télévision tunisienne**

|                                                                                                                                     |   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 1) Le montant des prévisions des ressources en capital s'est élevé à .....                                                          | D | 2.450.000,000 |
| Cependant le montant des recouvrements a été de .....                                                                               | D | 2.250.000,000 |
| La différence par rapport aux prévisions des ressources en capital à la clôture de la gestion 1985 a été par suite liquidée à ..... | D | - 200.000,000 |
| 2) Les crédits ouverts au cours de la gestion 1985 au titre des dépenses d'équipement se sont élevés à .....                        | D | 2.450.000,000 |
| Ils n'ont été utilisés au cours de cette gestion qu'à concurrence de la somme de .....                                              | D | 2.160.161,273 |
| Il en résulte un excédent de crédit à annuler de .....                                                                              | D | 289.838,727   |
| 3) Le montant des recouvrements ci-dessus indiqué est de .....                                                                      | D | 2.250.000,000 |
| Cependant les dépenses effectuées pendant la gestion 1985 se sont élevées à la somme de .....                                       | D | 2.160.161,273 |
| D'où une différence par rapport aux recouvrements effectués de .....                                                                | D | 89.838,727    |
| Cet excédent a été affecté au compte permanent des découverts du trésor, conformément au tableau n° 3 ci-annexé.                    |   |               |

**B) Budget d'équipement (section II)****Budget de l'Etat**

|                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| 1) Le montant des recouvrements des ressources à destination spéciale s'est élevé à .....                                                                                                                                                       | D | 79.233.124,311 |
| Y compris une somme de D 35.249.972,227 reportée de la gestion 1984 à la gestion 1985.                                                                                                                                                          |   |                |
| 2) Le montant des dépenses à destination spéciale effectuées au cours de la gestion 1985 s'est élevé à .....                                                                                                                                    | D | 30.032.044,755 |
| 3) Il en résulte un excédent de .....                                                                                                                                                                                                           | D | 49.201.079,556 |
| Dont le trésorier général de Tunisie a fait recettes à nouveau dans les écritures de la gestion 1986 sous les articles spécialement ouverts à cet effet au budget des recettes du titre II, section II, conformément au tableau n° 1 ci-annexé. |   |                |

**Budget annexe des postes, télégraphes et téléphones**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 1) Le montant des recouvrements des ressources à destination spéciale s'est élevé à .....                                                                                                                                                                                                                                                                | D | 7.298.256,215 |
| Y compris une somme de D 2.777.655,252 reportée de la gestion 1984 à la gestion 1985.                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |               |
| 2) Le montant des dépenses à destination spéciale effectuées au cours de la gestion 1985 s'est élevé à .....                                                                                                                                                                                                                                             | D | 2.044.016,613 |
| 3) Il en résulte un excédent de .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D | 5.254.239,602 |
| Dont l'agent comptable chef de la comptabilité générale du budget annexe des postes, télégraphes et téléphones a fait recette à nouveau dans les écritures de la gestion 1986 sous les articles spécialement ouverts à cet effet au budget des recettes du titre II section II, à la clôture de la gestion 1985, conformément au tableau n° 2 ci-annexé. |   |               |

**Budget annexe de la radiodiffusion, télévision tunisienne**

|                                                                                                                                                                                                                                               |   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| 1) Le montant des excédents des ressources à destination spéciale reportée de la gestion 1984 à la gestion 1985 s'est élevé à .....                                                                                                           | D | 18.017,113 |
| 2) Ils n'ont pas été utilisés au cours de cette gestion .....                                                                                                                                                                                 | D | —          |
| 3) Il en résulte un excédent de .....                                                                                                                                                                                                         | D | 18.017,113 |
| Dont le trésorier général de Tunisie a fait recette à nouveau dans les écritures de la gestion 1986 sous les articles spécialement ouverts à cet effet au budget des recettes du titre II section II, conformément au tableau n° 3 ci-annexé. |   |            |

**§ 3. — Etablissements publics****A) Etablissements publics dont le budget est rattaché pour ordre au budget de l'Etat**

|                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| 1) Le montant des évaluations des ressources ordinaires des établissements publics dont le budget est rattaché pour ordre au budget de l'Etat s'est élevé à .....                                                                                       | D | 142.373.400,000 |
| Cependant le montant des recouvrements a été de .....                                                                                                                                                                                                   | D | 139.197.149,037 |
| 2) Les crédits ouverts en 1985 au titre des dépenses courantes se sont élevés à .....                                                                                                                                                                   | D | 142.373.400,000 |
| Ils n'ont été utilisés au cours de cette gestion qu'à concurrence de la somme de .....                                                                                                                                                                  | D | 132.389.910,901 |
| Il en résulte un excédent de crédit à annuler de .....                                                                                                                                                                                                  | D | 9.983.489,099   |
| 3) Par comparaison avec la somme des recouvrements ci-dessus indiquée de .....                                                                                                                                                                          | D | 139.197.149,037 |
| Les paiements effectués pendant la gestion 1985 aux créanciers des établissements publics ne se sont élevés qu'à la somme également indiquée de .....                                                                                                   |   |                 |
| D'où une différence par rapport aux recouvrements effectués de .....                                                                                                                                                                                    | D | 132.389.910,901 |
| Dont un montant de D 706.091,364 a été appliqué aux recettes du titre II des établissements publics, conformément à l'article unique de la loi n° 83-51 du 10 juin 1983, complétant la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967 portant loi organique du budget. | D | 6.807.238,136   |
| L'excédent net soit .....                                                                                                                                                                                                                               | D | 6.101.146,772   |
| Sera affecté au compte permanent des découverts du trésor, conformément au tableau n° 4 ter ci-annexé.                                                                                                                                                  |   |                 |

**B) Etablissements publics dont le budget est rattaché aux budgets annexes**

|                                                                                                                                                                 |   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 1) Le montant des évaluations des ressources ordinaires des établissements publics dont le budget est rattaché aux budgets annexes s'est élevé à .....          | D | 1.853.000,000 |
| Cependant le montant des recouvrements a été de .....                                                                                                           | D | 1.725.963,630 |
| 2) Les crédits ouverts en 1985 au titre des dépenses courantes se sont élevés à .....                                                                           | D | 1.853.000,000 |
| Ils n'ont été utilisés au cours de cette gestion qu'à concurrence de la somme de .....                                                                          | D | 1.498.170,082 |
| Il en résulte un excédent de crédit à annuler de .....                                                                                                          | D | 354.829,918   |
| 3) Par comparaison avec la somme des recouvrements ci-dessus indiquée de .....                                                                                  | D | 1.725.963,630 |
| Les paiements effectués pendant la gestion 1985 aux créanciers des établissements publics sus-visés ne se sont élevés qu'à la somme également indiquée de ..... | D | 1.498.170,082 |
| D'où une différence par rapport aux recouvrements effectués de .....                                                                                            | D | 227.793,548   |
| Cet excédent sera affecté au compte permanent des découverts du trésor, conformément au tableau n° 4 bis ci-annexé.                                             |   |               |

**§ 4. — Postes diplomatiques et consulaires à l'étranger**

|                                                                                                                                                              |   |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| 1) Par comparaison avec le montant des recettes effectives qui a été de .....                                                                                | D | 17.885.784,464 |
| 2) Les paiements effectués aux créanciers des postes diplomatiques et consulaires à l'étranger pour la gestion 1985 ne se sont élevés qu'à la somme de ..... | D | 17.373.183,211 |
| Cette comparaison fait apparaître un excédent de recettes .....                                                                                              | D | 514.521,972    |
| Et un excédent de dépenses de .....                                                                                                                          | D | 1.920,719      |
| L'excédent de recettes sera versé au compte permanent des découverts du trésor, conformément au tableau n° 5 ci-annexé.                                      |   |                |
| L'excédent de dépenses sera régularisé sur les ressources de trésorerie par un prélèvement de .....                                                          | D | 1.920,719      |

**§ 5. — Fonds spéciaux du trésor**

|                                                                                                                                                         |   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| 1) Le montant des évaluations des recettes des fonds spéciaux du trésor s'est élevé à .....                                                             | D | 476.342.000,000 |
| Le montant des recouvrements a été de .....                                                                                                             | D | 549.613.435,779 |
| Y compris une somme de D 115.581.130,294 reportée de la gestion 1984 à la gestion 1985.                                                                 |   |                 |
| 2) Les crédits ouverts en 1985 au titre des dépenses des fonds spéciaux du trésor se sont élevés à .....                                                | D | 476.342.000,000 |
| Ils n'ont été utilisés au cours de cette gestion qu'à concurrence de la somme de .....                                                                  | D | 414.426.069,189 |
| Il en résulte un excédent de crédits à annuler de .....                                                                                                 | D | 61.915.930,811  |
| 3) Par comparaison avec la somme des recouvrements ci-dessus indiquée de .....                                                                          | D | 549.613.435,779 |
| Les paiements effectués pendant la gestion 1985 aux créanciers des fonds spéciaux du trésor ne se sont élevés qu'à la somme également indiquée de ..... | D | 414.426.069,189 |
| D'où une différence par rapport aux recouvrements effectués de .....                                                                                    | D | 135.187.366,590 |
| Cet excédent est reporté à la gestion 1986 aux fonds spéciaux correspondants, conformément au tableau n° 6 ci-annexé.                                   |   |                 |

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 avril 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

**Tableau n° 1**  
**Compte du budget général de l'Etat pour la gestion 1985**

|                                                       | Dinars                                             |                                                                 |                                                                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | Titre I<br>services sur res-<br>sources ordinaires | Titre II - section I<br>services sur res-<br>sources en capital | Titre II - section II<br>services sur ressources<br>à destination spéciale |
| <b>Recettes</b>                                       |                                                    |                                                                 |                                                                            |
| Les prévisions de recettes s'élevaient à .....        | 1.885.000.000,000                                  | 1.106.000.000,000                                               | 79.233.124,311                                                             |
| Les recouvrements de l'année ont été de .....         | 1.859.044.584,895                                  | 1.109.595.525,398                                               | 79.233.124,311                                                             |
| Soit une plus ou une moins value de recettes de ..... | - 25.955.415,105                                   | + 3.595.525,398                                                 | —                                                                          |

| <b>Dépenses</b>                                                |                   |                   |                |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Les prévisions de dépenses s'élevaient à .....                 | 1.885.000.000,000 | 1.106.000.000,000 | 79.233.124,311 |
| Les paiements de l'année ont été de .....                      | 1.859.044.584,895 | 1.060.040.472,313 | 30.032.044,755 |
| Les paiements ont été ainsi inférieurs aux prévisions de ..... | 25.955.415,105    | 45.959.527,687    | 49.201.079,556 |
| <b>Récapitulation</b>                                          |                   |                   |                |
| Recouvrements de l'année .....                                 | 1.859.044.584,895 | 1.109.595.525,398 | 79.233.124,311 |
| Dépenses de l'année .....                                      | 1.859.044.584,895 | 1.060.040.472,313 | 30.032.044,755 |
| Excédents de la gestion .....                                  | —                 | 49.555.053,085    | 49.201.079,556 |

**Tableau n° 2**

**Compte du budget annexe pour la gestion 1985**  
**(ministère du transport et des communications section II — Postes télégraphes et téléphones)**

Dinars

|                                                                | Titre I<br>services sur res-<br>sources ordinaires | Titre II - section I<br>services sur res-<br>sources en capital | Titre II - section II<br>services sur ressources<br>à destination spéciale |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recettes</b>                                                |                                                    |                                                                 |                                                                            |
| Les prévisions de recettes s'élevaient à .....                 | 75.500.000,000                                     | 28.500.000,000                                                  | 7.298.256,215                                                              |
| Les recouvrements de l'année ont été de .....                  | 74.142.372,471                                     | 26.092.600,000                                                  | 7.298.256,215                                                              |
| Soit une plus ou une moins value de recettes de .....          | — 1.357.627,529                                    | — 2.407.400,000                                                 | —                                                                          |
| <b>Dépenses</b>                                                |                                                    |                                                                 |                                                                            |
| Les prévisions de dépenses s'élevaient à .....                 | 75.500.000,000                                     | 28.500.000,000                                                  | 7.298.256,215                                                              |
| Les paiements de l'année ont été de .....                      | 69.577.857,115                                     | 26.029.125,160                                                  | 2.044.016,613                                                              |
| Les paiements ont été ainsi inférieurs aux prévisions de ..... | 5.922.142,885                                      | 2.470.874,840                                                   | 5.254.239,602                                                              |
| <b>Récapitulation</b>                                          |                                                    |                                                                 |                                                                            |
| Recouvrements de l'année .....                                 | 74.142.372,471                                     | 26.092.600,000                                                  | 7.298.256,215                                                              |
| Dépenses de l'année .....                                      | 69.577.857,115                                     | 26.029.125,160                                                  | 2.044.016,613                                                              |
| Excédents de la gestion .....                                  | 4.564.515,356                                      | 63.474,840                                                      | 5.254.239,602                                                              |

**Tableau n° 3**

**Compte du budget annexe pour la gestion 1985**  
**Radiodiffusion, télévision tunisienne**

Dinars

|                                                                | Titre I<br>services sur res-<br>sources ordinaires | Titre II - section I<br>services sur res-<br>sources en capital | Titre II - section II<br>services sur ressources<br>à destination spéciale |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recettes</b>                                                |                                                    |                                                                 |                                                                            |
| Les prévisions de recettes s'élevaient à .....                 | 10.098.000,000                                     | 2.450.000,000                                                   | 18.017,113                                                                 |
| Les recouvrements de l'année ont été de .....                  | 12.315.774,500                                     | 2.250.000,000                                                   | 18.017,113                                                                 |
| Soit une plus ou une moins value de recettes de .....          | + 2.217.774,500                                    | — 200.000,000                                                   | —                                                                          |
| <b>Dépenses</b>                                                |                                                    |                                                                 |                                                                            |
| Les prévisions de dépenses s'élevaient à .....                 | 10.098.000,000                                     | 2.450.000,000                                                   | 18.017,113                                                                 |
| Les paiements de l'année ont été de .....                      | 9.592.343,664                                      | 2.160.161,273                                                   | —                                                                          |
| Les paiements ont été ainsi inférieurs aux prévisions de ..... | 505.656,336                                        | 289.838,727                                                     | 18.017,113                                                                 |
| <b>Récapitulation</b>                                          |                                                    |                                                                 |                                                                            |
| Recouvrements de l'année .....                                 | 12.315.774,500                                     | 2.250.000,000                                                   | 18.017,113                                                                 |
| Dépenses de l'année .....                                      | 9.592.343,664                                      | 2.160.161,273                                                   | —                                                                          |
| Excédents de la gestion .....                                  | 2.723.430,836                                      | 89.838,727                                                      | 18.017,113                                                                 |

**Tableau n° 4**  
**Compte du budget des établissements publics pour la gestion 1985**

Dinars

| Prévisions 1985       |                 | Modifications 1985 |               | Prévisions définitives 1985 |                 | Recettes<br>effectives<br>1985 | Dépenses<br>effectives<br>1985 | Excédents     |   |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|---|
| Recettes              | Dépenses        | Recettes           | Dépenses      | Recettes                    | Dépenses        |                                |                                | +             | - |
| 142.746.000,000       | 142.746.000,000 | - 372.600,000      | - 372.600,000 | 142.373.400,000             | 142.373.400,000 | 139.197.149,037                | 132.389.910,901                | 6.807.238,136 |   |
| Excédents des crédits |                 |                    |               |                             |                 | 9.983.489,099                  |                                |               |   |

**Tableau n° 4 bis**  
**Compte des budgets rattachés pour ordre aux budgets annexes pour la gestion 1985**

Dinars

| Prévisions 1985       |               | Modifications 1985 |          | Prévisions définitives 1985 |               | Recettes<br>effectives<br>1985 | Dépenses<br>effectives<br>1985 | Excédents   |   |
|-----------------------|---------------|--------------------|----------|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|---|
| Recettes              | Dépenses      | Recettes           | Dépenses | Recettes                    | Dépenses      |                                |                                | +           | - |
| 1.853.000,000         | 1.853.000,000 | —                  | —        | 1.853.000,000               | 1.853.000,000 | 1.725.963,630                  | 1.498.170,082                  | 227.793,548 |   |
| Excédents des crédits |               |                    |          |                             |               | 354.829,918                    |                                |             |   |

**Tableau n° 4 ter**  
**Compte des excédents de recettes des établissements publics pour la gestion 1985**  
**Application des dispositions de l'article unique de la loi n° 83-51 du 10 juin 1983**  
**complétant la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967 portant loi organique du budget**

Dinars

| Excédents réalisés au 31 décembre 1985 | Plus-values de recettes effectuées | Excédent net à affecter au trésor |
|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 6.807.238,136                          | 706.091,364                        | 6.101.146,772                     |

**Tableau n° 5**  
**Postes diplomatiques et consulaires à l'étranger (titre I)**  
**Tableau des recettes et des dépenses pour la gestion 1985**

Dinars

| Crédits<br>ouverts<br>1985 | Modifications 1985 | Crédits<br>définitifs<br>1985 | Recettes<br>effectives<br>1985 | Dépenses<br>effectives<br>1985 | Excédents   |             |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
|                            |                    |                               |                                |                                | En plus     | En moins    |
| 16.577.664,389             | 1.308.120,075      | 17.885.784,464                | 17.885.784,464                 | 17.373.183,211                 | 514.521,972 | - 1.920,719 |

**Tableau n° 6**  
**Compte des fonds spéciaux du trésor pour la gestion 1985**

Dinars

| Prévisions initiales<br>1985 |                 | Modifications<br>1985 |               | Prévisions totales<br>1985 |                 | Report des<br>excédents de<br>recettes de la<br>gestion 1984 | recettes<br>1985 | Total<br>des<br>recettes<br>1985 | Dépenses<br>1985 | Excédents<br>à reporter |
|------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|
| Recettes                     | Dépenses        | Recettes              | Dépenses      | Recettes                   | Dépenses        |                                                              |                  |                                  |                  |                         |
| 474.803.000,000              | 474.803.000,000 | 1.539.000,000         | 1.539.000,000 | 476.342.000,000            | 476.342.000,000 | 115.581.130,294                                              | 434.032.305,485  | 549.613.435,779                  | 414.426.069,189  | 135.187.366,590         |
| Excédents des crédits        |                 |                       |               |                            |                 |                                                              | 61.915.930,811   |                                  |                  |                         |

**Loi n° 90-28 du 2 avril 1990, portant ratification de l'amendement de l'article 12 paragraphe 1er du traité de création de l'union du Maghreb Arabe et relatif au conseil consultatif (1).**

Au nom du peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Est ratifié l'amendement de l'article 12 paragraphe 1er du traité de création de l'union du Maghreb arabe, annexé à la présente loi, relatif au conseil consultatif et adopté par le conseil présidentiel en vertu de sa décision en date du 23 janvier 1990.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 avril 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 26 mars 1990.

**Loi n° 90-29 du 2 avril 1990, portant ratification de l'amendement de l'article 11 du traité de création de l'union du Maghreb Arabe, relatif au secrétariat général (1).**

Au nom du peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Est ratifié l'amendement de l'article 11 du traité de création de l'union du Maghreb Arabe, annexé à la présente loi, relatif au secrétariat général adopté par le conseil présidentiel en vertu de sa décision en date du 23 janvier 1990.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 avril 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 26 mars 1990.

**Loi n° 90-30 du 2 avril 1990, portant ratification de la convention relative aux transports de personnes et de marchandises conclue entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République arabe d'Egypte (1).**

Au nom du peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Est ratifiée la convention relative aux transports de personnes et de marchandises, annexée à la présente-loi, et conclue à Tunis, le 8 décembre 1989, entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République Arabe d'Egypte.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 26 mars 1990.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 avril 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

**Loi n° 90-31 du 2 avril 1990, portant ratification de l'accord, relatif au transport de aérien conclu entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République arabe d'Egypte (1).**

Au nom du peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Est ratifié l'accord relatif au transport aérien, annexé à la présente-loi, et conclue à Tunis, le 8 décembre 1989, entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République Arabe d'Egypte.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 avril 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 26 mars 1990.

**Loi n° 90-32 du 2 avril 1990, portant ratification de la convention relative au transport maritime conclue entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République arabe d'Egypte (1).**

Au nom du peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Est ratifiée la convention relative au transport maritime, annexée à la présente-loi, et conclue à Tunis, le 8 décembre 1989, entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République Arabe d'Egypte.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 avril 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 26 mars 1990.

**Loi n° 90-33 du 2 avril 1990, portant ratification de la convention conclue entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République arabe d'Egypte, relative au développement de la coopération économique (1).**

Au nom du peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Est ratifiée la convention, annexée à la présente-loi, conclue à Tunis, le 8 décembre 1989, entre le

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 26 mars 1990.

gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République Arabe d'Egypte, relative au développement de la coopération économique.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 avril 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

**Loi n° 90-34 du 2 avril 1990, portant ratification de l'accord commercial conclu entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République arabe d'Egypte (1).**

Au nom du peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Est ratifié l'accord commercial, annexé à la présente loi, et conclu à Tunis, le 8 décembre 1989, entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République Arabe d'Egypte.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 avril 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

- (1) Travaux préparatoires :  
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 26 mars 1990.

**Loi n° 90-35 du 2 avril 1990, portant ratification de la convention de coopération technique conclue entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République arabe d'Egypte (1).**

Au nom du peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Est ratifié la convention de coopération technique, annexée à la présente-loi, et conclue à Tunis, le 8 décembre 1989, entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République Arabe d'Egypte.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 avril 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

- (1) Travaux préparatoires :  
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 26 mars 1990.

**Loi n° 90-36 du 2 avril 1990, portant ratification de l'accord de coopération scientifique et technologique, conclu entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République arabe d'Egypte (1).**

Au nom du peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Est ratifié l'accord de coopération scientifique et technologique, annexé à la présente-loi, et conclu à Tunis, le 8 décembre 1989, entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République Arabe d'Egypte.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 avril 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

- (1) Travaux préparatoires :  
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 26 mars 1990.

**Loi n° 90-37 du 2 avril 1990, portant ratification de l'accord de coopération et d'échange d'experts dans le domaine du service civil, conclu entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement du sultanat d'Oman (1).**

Au nom du peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Est ratifié l'accord de coopération et d'échange d'experts dans le domaine du service civil, annexé à la présente-loi, et conclu à Mascot, le 10 octobre 1989, entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement du Soltanat d'Oman.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 avril 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

- (1) Travaux préparatoires :  
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 26 mars 1990.

**Loi n° 90-38 du 2 avril 1990, portant ratification d'un accord de coopération dans le domaine de la jeunesse et du sport conclu entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de l'Etat de Qatar (1).**

Au nom du peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Est ratifié l'accord de coopération dans le domaine de la jeunesse et du sport, annexé à la présente-loi, et conclu à Doha, le 12 octobre 1989, entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de l'Etat de Qatar.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 avril 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

- (1) Travaux préparatoires :  
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 26 mars 1990.

# décrets et arrêtés

## PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

### NOMINATION

Par décret n° 90-560 du 2 avril 1990.

Monsieur Mohsen Boujbel, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture est chargé du secteur de la pêche.

### PREMIER MINISTRE

#### MARCHES PUBLICS

**Décret n° 90-557 du 30 mars 1990 modifiant le décret n° 89-442 du 22 avril 1989 portant réglementation des marchés publics.**

Le Président de la République;

Sur proposition du Premier ministre;

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 portant promulgation du code de la comptabilité publique et notamment ses articles 105, 274, 286;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes;

Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités publiques locales;

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques et notamment ses articles 18 à 22;

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux;

Vu le décret n° 89-280 du 10 février 1989 fixant les conditions d'application de l'article 13 de la loi n° 75-35 du 14 mai 1975 portant loi organique du budget des collectivités publiques locales;

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics;

Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

**Article premier.** — Les articles 79, 99, 102, 105, 107, 108 et 109 du décret sus-visé n° 89-442 du 22 avril 1989 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

**Article 79 (nouveau).** — Le titulaire du marché doit en assurer personnellement l'exécution. Il ne peut ni en faire apport à une société, ni en confier l'exécution totale ou partielle à un ou plusieurs sous-traitants sans autorisation préalable écrite de l'administration ou de l'entreprise publique concernée.

Tout changement de sous-traitant doit être agréé par écrit par l'administration ou l'entreprise publique concernée.

Lorsque l'appréciation d'un sous-traitant a été prise en considération dans le choix du titulaire du marché lors du dépouillement des offres ou de la négociation, tout changement du sous-traitant doit être notifié à la commission des marchés compétente après son agrément par l'administration ou l'entreprise publique concernée.

Dans tous les cas, le titulaire du marché demeure personnellement responsable des prestations exécutées par le ou les sous-traitants comme si elles l'étaient par lui-même.

Si la titulaire du marché a passé une sous-traitance ou fait apport du marché à une société, sans l'autorisation sus-mentionnée, il peut être fait application sans mise en demeure préalable des mesures prévues à l'article 83 du présent décret.

**Article 99 (nouveau).** — Sont soumis à l'avis préalable de la commission supérieure des marchés, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 107 du présent décret.

1) Les rapports de dépouillement se rapportant à des offres dont la moyenne des montants est supérieure à :

— cinq millions de dinars (5.000.000D) pour les marchés de travaux.

— deux millions de dinars (2.000.000D) pour les marchés de transport et de fourniture de biens et services.

— deux cent mille dinars (200.000D) pour les marchés d'études.

2) Les marchés à conclure sur la base de ces rapports de dépouillement sous réserve des dispositions du 2ème alinéa de l'article 89 du présent décret.

3) Tous autres marchés dont les montants se situent dans la limite des seuils indiqués à l'alinéa 1er du présent article.

4) Les projets d'avenants, les dossiers de règlement définitif et les litiges afférents aux marchés dont les montants se situent dans la limite des seuils indiqués à l'alinéa 1er du présent article.

5) Les avants-métrés estimatifs de travaux en régie d'un montant supérieur à cinq millions de dinars (5.000.000D).

**Article 102 (nouveau).** — Sont soumis à l'avis préalable de la commission départementale des marchés, sous réserve des dispositions de l'article 109 du présent décret.

1) Les rapports de dépouillement se rapportant à des offres dont la moyenne des montants est égale ou inférieure à :

— cinq millions de dinars (5.000.000D) pour les marchés de travaux.

— deux millions de dinars (2.000.000D) pour les marchés de transport et de fourniture de biens et services.

— Deux cent mille dinars (200.000D) pour les marchés d'études.

2) Les marchés à conclure sur la base de ces rapports de dépouillement, sous réserve des dispositions du 2ème alinéa de l'article 89 du présent décret.

3) Tous autres marchés dont les montants se situent dans la limite des seuils indiqués à l'alinéa 1er du présent article.

4) Les projets d'avenants, les dossiers de règlement définitif et les litiges afférents aux marchés dont les montants se situent dans la limite des seuils indiqués à l'alinéa 1er du présent article.

5) Les avants-métrés estimatifs de travaux en régie d'un montant égal ou inférieur à cinq millions de dinars (5.000.000D).

**Article 105 (nouveau).** — Les marchés concernant les travaux de bâtiments civils dont le montant est égal ou inférieur à cinq millions de dinars (5.000.000D) et dont la réalisation est attribuée, en vertu de la réglementation en vigueur, au ministère de l'équipement et de l'habitat, ou lui est confiée en qualité de maître d'ouvrage délégué, relèvent de la commission départementale des marchés instituée auprès du dit ministère, de même que les projets d'avenants, les règlements définitifs et les litiges relatifs à ces marchés.

Un représentant du service affectataire assiste aux débats de cette commission concernant le projet intéressant le département concerné.

**Article 105 bis.** — Les marchés concernant les travaux de bâtiments civils dont le montant est égal ou inférieur à trois millions de dinars (3.000.000D) et dont la réalisation est attribuée, en vertu de la réglementation en vigueur, au ministère de l'équipement et de l'habitat, ou lui est confiée en qualité de maître d'ouvrage délégué, relèvent de la commission régionale des marchés, de même que les projets d'avenants, les règlements définitifs et les litiges relatifs à ces marchés.

Un représentant du service affectataire assiste aux débats de cette commission concernant le projet intéressant le département concerné.

**Article 107 (nouveau).** — Sont soumis à l'avis préalable de la commission régionale des marchés, sous réserve des dispositions de l'article 109 du présent décret.

1) Les rapports de dépouillement se rapportant à des offres dont la moyenne des montants est égale ou inférieure à :

— trois millions de dinars (3.000.000D) pour les marchés de travaux;

— cinq cent mille dinars (500.000D) pour les marchés de transport et de fourniture de biens et services;

— cent mille dinars (100.000D) pour les marchés d'études.

2) Les marchés à conclure sur la base de ces rapports de dépouillement sous réserve des dispositions du 2ème alinéa de l'article 89 du présent décret.

3) Tous autres marchés dont les montants se situent dans la limite des seuils indiqués à l'alinéa 1er du présent article.

4) Les projets d'avenants, les dossiers de règlement définitif et les litiges afférents aux marchés dont les montants se situent dans la limite des seuils indiqués à l'alinéa 1er du présent article;

5) Les avants-métrés estimatifs de travaux en régie d'un montant égal ou inférieur à trois millions de dinars (3.000.000D).

Les marchés à passer pour l'exécution des dépenses à caractère régional dont la nature est fixée par décret sont soumis, quel que soit leur montant, au contrôle de la commission régionale des marchés.

**Article 108 (nouveau).** — Il est institué auprès de chacune des communes dont le budget est égal ou supérieur à un montant qui sera fixé par décret en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 de la loi organique sus-visée n° 75-35 du 14 mai 1975, une commission communale des marchés qui sous la présidence du président de la commune ou de son représentant, se compose des membres suivants :

— le secrétaire général de la commune;

— le contrôleur des dépenses de la commune;

— un représentant de la direction régionale du ministère de l'équipement et de l'habitat

— le responsable des services financiers de la commune;

— le receveur des finances, comptable de la commune.

La commission communale des marchés instituée auprès de la commune de Tunis comprend, outre les membres sus-indiqués :

— 2 représentants du ministre de l'économie et des finances;

— un représentant du gouverneur de la banque centrale de Tunisie.

Un représentant du service concerné assiste aux débats de la commission.

Sont maintenues les commissions communales des marchés déjà instituées antérieurement à la parution du décret n° 89-280 du 10 février 1989 fixant les conditions d'application de l'article 13 de la loi n° 75-35 du 14 mai 1975 portant loi organique du budget des collectivités publiques locales.

**Article 109 (nouveau).** — Sont soumis à l'avis préalable de la commission communale des marchés.

1) Les rapports de dépouillement se rapportant à des offres dont la moyenne des montants est égale ou inférieure à :

— un million de dinars (1.000.000D) pour les marchés de travaux;

— deux cent mille dinars (200.000D) pour les marchés de transport et de fourniture de biens et services.

— vingt cinq mille dinars (25.000D) pour les marchés d'études.

2) Les marchés à conclure sur la base de ces rapports de dépouillement, sous réserve des dispositions du 2ème alinéa de l'article 89 du présent décret.

3) Tous autres marchés dont les montants se situent dans la limite des seuils indiqués à l'alinéa 1er du présent article.

4) Les projets d'avenants, les dossiers de règlement définitif et les litiges afférents aux marchés dont les montants se situent dans la limite des seuils indiqués à l'alinéa 1er du présent article.

5) Les avants-métrés estimatifs de travaux en régie à réaliser pour le compte desdites communes, dont le montant est égal ou inférieur à un million de dinars (1.000.000D).

Toutefois, la commission communale des marchés de la commune de Tunis exerce, à l'égard des marchés à passer pour son compte, les mêmes attributions et suivant les mêmes seuils que la commission départementale des marchés.

**Art. 2.** — Le Premier ministre, les ministres et secrétaire d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 30 mars 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

## MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE

### CONCOURS

**Arrêté du ministre de la défense nationale du 28 mars 1990 portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement d'un candidat licencié en droit public tunisien, et d'un candidat titulaire d'un diplôme de hautes études commerciales de l'Institut des hautes études commerciales avec le grade de sous-lieutenant d'active.**

Le ministre de la défense nationale;

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967 portant statut général des militaires ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 portant régime des pensions civiles et militaires ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972 portant statut particulier des militaires ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment son article 4 paragraphe 5B;

Arrête :

**Article premier.** — Un concours sur titres est ouvert à Tunis au ministère de la défense nationale le 16 mai 1990 et les jours suivants, pour le recrutement d'un candidat licencié en droit public tunisien, et d'un candidat titulaire d'un diplôme de hautes études commerciales de l'Institut des hautes études commerciales avec le grade de sous-lieutenant d'active et ce conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 5B du décret sus-visé n° 72-380 du 6 décembre 1972.

Art. 2. — Pour participer à ce concours les candidats doivent adresser leur dossier de candidature au ministère de la défense nationale (direction du personnel et de la formation) comportant les pièces suivantes :

- Une demande de participation établie sur papier simple au nom de Monsieur le ministre de la défense nationale;
- Une copie de la carte d'identité nationale;
- Un bulletin n° 3 datant de moins de 3 mois à la date du concours;
- Un extrait de l'acte de naissance datant de moins de 3 mois à la date du concours.

Une copie certifiée conforme du diplôme exigé;

Art. 3. — Le registre des inscriptions sera clôturé le 2 mai 1990.

Tunis, le 28 mars 1990.

Le ministre de la défense nationale  
ABDALLAH KALLEL

VU  
Le Premier ministre  
HAMED KAROUI

## MINISTERE DE L'INTERIEUR

### INDEMNITE DE GARDE

**Décret n° 90-540 du 27 mars 1990 étendant le bénéfice de l'indemnité de garde prévue au décret n° 88-2118 du 29 décembre 1988 au profit des personnels médical et juxtamédical exerçant à plein temps au ministère de la santé publique à leurs homologues en position de développement auprès du ministère de l'intérieur.**

Le Président de la République;

Sur proposition du ministre de l'intérieur;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 76-245 du 17 mars 1976 portant statut des stagiaires internes et des résidents ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 77-360 du 16 avril 1977 portant statut du corps des pharmaciens des hôpitaux ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 77-643 du 5 août 1977 portant statut du personnel médical hospitalo-universitaire ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 77-732 du 9 septembre 1977 portant statut du personnel médical hospitalo-universitaire ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 77-754 du 19 septembre 1977 portant statut des chirurgiens dentistes des hôpitaux ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 80-1255 du 30 septembre 1980 portant statut des médecins dentistes hospitalo-universitaires ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 80-1264 du 30 septembre 1980 portant statut des pharmaciens hospitalo-universitaires ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 84-1244 du 20 octobre 1984 portant organisation du ministère de l'intérieur ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment le décret n° 88-193 du 16 février 1988;

Vu le décret n° 88-2118 du 29 décembre 1988 fixant les taux de l'indemnité de garde des personnels médical et juxtamédical exerçant à plein temps.

Vu l'avis du ministre du plan et des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif

Décrète :

Article premier. — Le bénéfice de l'indemnité de garde prévue au décret n° 88-2118 du 29 décembre 1988 au profit des personnels médical et juxtamédical exerçant à plein temps au ministère de la santé publique est étendue à leurs homologues en position de détachement auprès du ministère de l'intérieur.

Art. 2. — Cette indemnité est servie au profit des personnels médical et juxtamédical exerçant à plein temps et en position de détachement auprès du ministère de l'intérieur aux mêmes taux et selon les mêmes conditions que ceux déterminés aux articles 1er, 3 et 4 du décret sus-visé.

Art. 3. — Les ministres de l'intérieur de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 27 mars 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

## MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

### CONCENTRE DE TOMATE

**Décret n° 90-541 du 27 mars 1990 portant réduction des droits de douane et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation du double concentré de tomates.**

Le Président de la République;

Vu le code des douanes et notamment son article 8;

Vu la loi n° 73-45 du 23 juillet 1973 portant mise en vigueur d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation et à l'exportation ensemble des textes l'ayant modifiée ou complétée;

Vu la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987 portant loi de finances pour la gestion 1988 et notamment son article 57;

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 8;

Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour la gestion 1989 et notamment son article 59;

Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances, et du ministre de l'agriculture;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Article premier. — Le taux des droits de douane dû à l'importation du double concentré de tomates relevant de la position n° 20-02bd du tarif des droits de douane est réduit au taux

de 17% en tarif minimum de perception et ce dans la limite d'un contingent de sept mille quatre cent tonnes (7.400) tonnes.

Art. 2. — Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due sur les quantités de double concentré de tomates reprises à l'article premier ci-dessus.

Art. 3. — Les dispositions du présent décret s'appliquent aux importations effectuées entre le premier juillet 1988 au 31 décembre 1989.

Art. 4. — Les ministres de l'économie et des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 27 mars 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

### T.V.A.

**Décret n° 90-542 du 27 mars 1990 portant suspension de la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation de poussins dits d'un jour destinés à donner des reproducteurs et des œufs à couver.**

Le Président de la République;

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulguée par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 et notamment son article 8;

Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour la gestion 1989 et notamment son article 59;

Vu le décret n° 89-219 du 25 janvier 1989 portant suspension de la taxe à la production et de la taxe sur la valeur ajoutée dues à l'importation de poussins dits d'un jour destinés à donner des reproducteurs et des œufs à couver;

Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Article premier. — Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation des produits figurant au tableau ci-après :

| N° du tarif des tarifs de douane | Désignation des produits                                                                                                       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EX : 01-05                       | Volailles vivantes de basse-cours :<br>A) Poussins et petits des autres volailles dits «d'un jour» à donner des reproducteurs. |
| EX : 04-05                       | Œufs d'oiseaux et jaunes d'œufs frais sèches ou autrement conservés sucrés ou non<br>A) Œufs à couver                          |

Art. 2. — La suspension visée à l'article premier ci-dessus est accordée sur présentation des factures visées par le directeur général de la production animale au ministère de l'agriculture.

Art. 3. — Les dispositions du présent décret s'appliquent aux importations effectuées entre le premier janvier 1989 et le 31 décembre 1989.

Art. 4. — Les ministres de l'économie et des finances et de l'agriculture sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 27 mars 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

## CONCOURS

**Arrêté du ministre de l'économie et des finances du 28 mars 1990 portant ouverture d'un concours sur épreuves l'un externe et l'autre interne pour le recrutement d'inspecteurs des affaires économiques;**

Le ministre de l'économie et des finances;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 87-103 du 24 janvier 1987, fixant le statut particulier aux personnels du corps des agents des affaires économiques;

Vu l'arrêté du 9 octobre 1987, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'inspecteurs des affaires économiques;

Arrête :

Article premier. — Sont ouverts au ministère de l'économie et des finances le 18 juin 1990 et jours suivants deux concours sur épreuves l'un externe et l'autre interne pour le recrutement d'inspecteurs des affaires économiques dans les conditions fixées par le décret n° 87-103 du 24 juin 1987 et par l'arrêté du 9 octobre 1987 sus-visés.

Art. 2. — Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à douze (12).

Art. 3. — La date de clôture de la liste d'inscription est fixée au 18 mai 1990.

Tunis, le 28 mars 1990.

Le ministre de l'économie et des finances  
MOHAMED GHANNOUCHI

VU

Le Premier ministre  
HAMED KAROUI

**Arrêté du ministre de l'économie et des finances du 28 mars 1990 portant ouverture de deux concours sur épreuves l'un externe et l'autre interne pour le recrutement de contrôleurs des affaires économiques;**

Le ministre de l'économie et des finances;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 87-103 du 24 janvier 1987, fixant le statut particulier aux personnels du corps des agents des affaires économiques;

Vu l'arrêté du 9 octobre 1987, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement de contrôleurs des affaires économiques;

Arrête :

Article premier. — Sont ouverts au ministère de l'économie et des finances le 20 juin 1990 et jours suivants deux concours sur épreuves l'un externe et l'autre interne pour le recrutement de contrôleurs des affaires économiques dans les conditions fixées par le décret n° 87-103 du 24 juin 1987 et par l'arrêté du 9 octobre 1987 sus-visés.

Art. 2. — Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à douze (12).

Art. 3. — La date de clôture de la liste d'inscription est fixée au 20 mai 1990.

Tunis, le 28 mars 1990.

Le ministre de l'économie et des finances  
MOHAMED GHANNOUCHI

VU

Le Premier ministre  
HAMED KAROUI

## MINISTERE DE L'AGRICULTURE

### ORGANISATION

**Décret n° 90-558 du 30 mars 1990 complétant le décret n° 87-779 du 21 mai 1987 portant organisation du ministère de l'agriculture.**

Le Président de la République;

Vu le décret n° 87-779 du 21 mai 1987 portant organisation du ministère de l'agriculture ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié;

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988 réglant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale;

Vu le décret n° 88-1101 du 9 juin 1988 portant rattachement des structures relevant de l'ex-ministère de la production agricole et de l'agro-alimentaire au ministère de l'agriculture;

Sur proposition du ministre de l'agriculture;

Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

**Article premier.** — Il est ajouté un article 3 bis au décret n° 87-779 du 21 mai 1989 sus-visé.

**Article 3 bis (nouveau).** — Il peut être créé au niveau national, des unités d'étude ou de réalisation de projets incombant au

ministère de l'agriculture, dans le cadre des plans de développement économique et social.

L'unité d'étude ou de réalisation de projets est créée par décret.

Un arrêté du ministre de l'agriculture définira notamment le siège du projet, son étendue territoriale, sa durée de réalisation, ses tâches et son organisation.

Les agents faisant partie d'une unité d'étude ou de réalisation et qui se trouvent dans l'obligation de changer de résidence et de loyer durant la réalisation de leur mission dans la zone où est situé le projet et en dehors des périmètres communaux peuvent être nommés à l'un des emplois fonctionnels de l'administration centrale conformément à la réglementation en vigueur.

A ce titre, ils peuvent bénéficier pour la durée du projet des avantages afférents à l'un de ces emplois fonctionnels qui peuvent être imputés sur les crédits du projet à l'exclusion toutefois des dispositions de l'article 6 du décret sus-visé n° 88-188 du 11 février 1988 et celles du décret n° 88-461 du 25 mars 1988.

**Art. 2.** — Les ministres de l'économie et des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 30 mars 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

## MINISTERE DU DOMAINE DE L'ETAT

### NOMINATION

**Par décret n° 90-561 du 22 mars 1990**

Monsieur Mustapha Ghomrasni, contrôleur des dépenses publiques est nommé chargé de mission pour occuper les fonctions de directeur général du domaine de l'Etat au ministère du domaine de l'Etat.

## MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

### EXAMENS

**Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 27 mars 1990 portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «B» dans le grade de secrétaire d'administration.**

Le ministre de l'équipement et de l'habitat ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques ;

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985 fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1986 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «B» dans le grade de secrétaire d'administration.

Arrête :

**Article premier.** — Un examen professionnel est ouvert au ministère de l'équipement et de l'habitat pour la titularisation de (18) agents temporaires de la catégorie «B» dans le grade de secrétaire d'administration.

**Art. 2.** — La date de déroulement des épreuves est fixée au 23 juin 1990 et jours suivants.

**Art. 3.** — La liste d'inscription des candidats sera close le 23 mai 1990.

Tunis, le 27 mars 1990.

Le ministre de l'équipement et de l'habitat  
AHMED FRIAA

VU

Le Premier ministre  
HAMED KAROUI

**Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 27 mars 1990 portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «B» dans le grade de secrétaire de direction.**

Le ministre de l'équipement et de l'habitat ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques ;

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985 fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1985 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «B» dans le grade de secrétaire de direction.

Arrête :

Article premier. — Un examen professionnel est ouvert au ministère de l'équipement et de l'habitat pour la titularisation de (5) agents temporaires de la catégorie «B» dans le grade de secrétaire de direction.

Art. 2. — La date de déroulement des épreuves est fixée au 16 juin 1990 et jours suivants.

Art. 3. — La liste d'inscription des candidats sera close le 16 mai 1990.

Tunis, le 27 mars 1990.

*Le ministre de l'équipement et de l'habitat*  
AHMED FRIAA

VU  
*Le Premier ministre*  
HAMED KAROUI

**Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 27 mars 1990 portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de commis d'administration.**

Le ministre de l'équipement et de l'habitat ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques ;

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985 fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1986 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de commis d'administration.

Arrête :

Article premier. — Un examen professionnel est ouvert au ministère de l'équipement et de l'habitat pour la titularisation de (18) agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de commis d'administration.

Art. 2. — La date de déroulement des épreuves est fixée au 23 juin 1990 et jours suivants.

Art. 3. — La liste d'inscription des candidats sera close le 23 mai 1990.

Tunis, le 27 mars 1990.

*Le ministre de l'équipement et de l'habitat*  
AHMED FRIAA

VU  
*Le Premier ministre*  
HAMED KAROUI

**Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 27 mars 1990 portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de dactylographe.**

Le ministre de l'équipement et de l'habitat ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques ;

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985 fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1985 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de dactylographe.

Arrête :

Article premier. — Un examen professionnel est ouvert au ministère de l'équipement et de l'habitat pour la titularisation de (15) agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de dactylographe.

Art. 2. — La date de déroulement des épreuves est fixée au 16 juin 1990 et jours suivants.

Art. 3. — La liste d'inscription des candidats sera close le 16 mai 1990.

Tunis, le 27 mars 1990.

*Le ministre de l'équipement et de l'habitat*  
AHMED FRIAA

VU  
*Le Premier ministre*  
HAMED KAROUI

**Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 27 mars 1990 portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «D» dans le grade de hajeb.**

Le ministre de l'équipement et de l'habitat ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques ;

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985 fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1986 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «D» dans le grade de hajeb.

Arrête :

Article premier. — Un examen professionnel est ouvert au ministère de l'équipement et de l'habitat pour la titularisation de (5) agents temporaires de la catégorie «D» dans le grade de hajeb.

Art. 2. — La date de déroulement des épreuves est fixée au 23 juin 1990 et jours suivants.

Art. 3. — La liste d'inscription des candidats sera close le 23 mai 1990.

Tunis, le 27 mars 1990.

*Le ministre de l'équipement et de l'habitat*  
AHMED FRIAA

VU  
*Le Premier ministre*  
HAMED KAROUI

## MINISTERE DU TRANSPORT

### NOMINATIONS

Par arrêtés du ministre du transport du 27 mars 1990.

Monsieur Ali Ayachi est désigné au conseil d'administration de la société nationale des chemins de fer tunisiens, en qualité d'administrateur représentant le personnel et ce, en remplacement de Monsieur Dhifallah El Aid.

Monsieur Ridha Bouzriba est désigné au conseil d'administration de la société nationale des chemins de fer tunisiens, en qualité d'administrateur représentant le personnel et ce, en remplacement de Monsieur Mahmoud Zorgui.

## MINISTERE DES COMMUNICATIONS

### LISTE DES AGENTS A PROMOUVOIR AU GRADE D'OPERATEUR CHEF DES TELECOMMUNICATIONS AU TITRE DE L'ANNEE 1988

Habiba Mekki  
Aicha Saidane  
Messaouda Ladhar  
Abdelhai Ben Salem  
Fatma Kerkeny  
Nabiha Mbazaia  
Fatma Zohra Naimi  
Kalthoum Mechi  
Fatma Riani  
Abderrazak Ben Youssef Khayati

### LISTE DES AGENTS A PROMOUVOIR POUR LE GRADE DE CONTROLEUR DES P.T.T. AU TITRE DE L'ANNEE 1987

Ali El Kallal  
Ali Ben Hamida  
Tahar Ben Ali El Ouederfi  
Mohamed Gadoum  
Ali Dillou  
M'Hamed Mimouni  
Ali Ben Amor Ben Mohamed Salem  
Hassen Ben Kilani  
Ezzine Mokrani  
Ali Sghathni  
Naziha Ben Mansour.

## MINISTERE DE L'EDUCATION, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

### FACULTE DE GESTION DE SFAX

Décret n° 90-543 du 27 mars 1990, modifiant le décret n° 81-685 du 19 mai 1981, fixant la mission, les attributions et le régime des études et des examens à la faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax.

Le Président de la République.

Vu la loi n° 75-74 du 14 novembre 1975, portant création d'une faculté des sciences et techniques économiques à Sfax;

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique;

Vu le décret n° 77-1117 du 31 décembre 1977, portant changement d'appellation de certains établissements publics relevant du ministère de l'éducation nationale;

Vu le décret n° 81-685 du 19 mai 1981, fixant la mission, les attributions et le régime des études et des examens à la faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax tel que modifié par le décret n° 83-4 du 5 janvier 1983 et le décret n° 84-1367 du 17 novembre 1984.

Sur proposition du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. — Les articles 8, 10, 13, 14 et 23 du décret sus-visé n° 81-685 du 19 mai 1981, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 8. (nouveau). — Les études du premier cycle de formation spécialisée en gestion ont une durée de deux ans répartis sur quatre semestres. Elles sont sanctionnées par le diplôme de technicien supérieur (D.T.S.) dans l'une des filières suivantes :

- gestion commerciale
- gestion financière
- gestion de la production
- informatique de gestion (programmeur)
- gestion comptable
- organisation et gestion des ressources humaines.

Art. 10. (nouveau). — Les études du deuxième cycle de formation spécialisée ont une durée de deux ans répartis sur quatre semestres. Elles sont sanctionnées par la maîtrise spécialisée dans l'une des filières suivantes :

- gestion commerciale (Marketing)
- gestion financière
- gestion de la production
- informatique de gestion (analyste)
- gestion comptable
- organisation et gestion des ressources humaines.

**Art. 13 (nouveau).** — Un coefficient est affecté à chaque matière. Le régime de notation des matières est semestriel et comporte pour chacune d'elles :

— un contrôle continu du semestre concerné comprenant des tests d'évaluation, des études de cas et/ou d'autres travaux de recherche.

— un examen final semestriel.

**Art. 14. (nouveau).** — Pour chaque semestre, la note finale par matière est calculée comme suit :

$NF = a (NCC) + b (NEFS)$

NF : note finale

NCC : note de contrôle continu

NEFS : note de l'examen final semestriel

«a» et «b» sont deux coefficients de pondération fixés au début de chaque année par le conseil scientifique de la faculté après avis des directeurs de département.

Le coefficient «a» doit dans tous les cas être égal au plus à la moitié du coefficient «b».

**Art. 23. (nouveau).** Si l'une des conditions de passage d'une année à l'autre requises par les articles 15 (nouveau) et 17 (nouveau) du décret sus-visé n° 81-685 du 19 mai 1981, n'est pas remplie après l'examen de rattrapage, l'étudiant est autorisé à redoubler conformément à la réglementation en vigueur.

**Art. 2.** — Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année universitaire 1990-1991.

**Art. 3.** — Le ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 27 mars 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

### INSPECTION

**Décret n° 90-544 du 27 mars 1990, modifiant le décret n° 80-956 du 19 juillet 1980, portant création d'une inspection des services administratifs et financiers au ministère de l'éducation nationale.**

Le Président de la République

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 80-956 du 19 juillet 1980, portant création d'une inspection des services administratifs et financiers au ministère de l'éducation nationale;

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale;

Vu l'avis du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

**Article premier.** — Les articles 5 et 6 du décret n° 80-956 du 19 juillet 1980 sont modifiés comme suit :

**Art. 5. (nouveau).** — La nomination aux emplois fonctionnels cités à l'article 4 du décret n° 80-956 du 19 juillet 1980 sus-visé est faite par décret sur proposition du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dans les conditions fixées par le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur

général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale.

**Art. 6. (nouveau).** — Le nombre des emplois fonctionnels de l'inspection des services administratifs et financiers est fixé comme suit :

— inspecteur principal des services administratifs et financiers du ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (section éducation) : 1

— inspecteur principal adjoint des services administratifs et financiers du ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (section éducation) : 6

— inspecteur des services administratifs et financiers du ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (section éducation) : 8.

**Art. 2.** — Les ministres de l'économie et des finances et de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis le 27 mars 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

### STATUT PARTICULIER

**Décret n° 90-545 du 27 mars 1990, portant modification du décret n° 88-269 du 26 février 1988 modifiant le décret n° 73-110 du 17 mars 1973, relatif au statut particulier des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation nationale**

Le Président de la République

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 73-110 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation nationale tel qu'il a été modifié par le décret n° 88-269 du 26 février 1988;

Vu l'avis des ministres de l'économie et des finances et de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

**Article premier.** — L'article 25 du décret n° 88-269 du 26 février 1988, sus-visé est abrogé et remplacé comme suit :

**Art. 25 (nouveau).** — Les inspecteurs de l'enseignement primaire sont recrutés dans les conditions suivantes :

a) à concurrence de 90 % des emplois à pourvoir par voie de concours sur épreuves dont le règlement et les programmes sont fixés par arrêté du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ouvert :

— aux professeurs ayant assuré les fonctions de directeur d'école normale d'instituteurs ou d'institutrices pendant ou moins deux ans

— aux professeurs ayant assuré les fonctions de directeur d'établissement secondaire général pendant au moins deux ans.

— aux professeurs ayant assuré les fonctions de censeur d'école normale d'instituteurs ou d'institutrices pendant au moins trois ans.

— aux professeurs ayant assuré les fonctions de censeur d'établissement d'enseignement secondaire général pendant au moins trois ans.

— aux professeurs d'école normale d'instituteurs ou d'institutrices ou d'enseignement secondaire comptant une ancienneté dans l'enseignement d'au moins neuf ans dont trois dans une école normale.

— aux professeurs d'enseignement secondaire titulaires pourvu d'une licence de psycho-pédagogie et justifiant d'une activité pédagogique de deux ans au moins.

— aux conseillers de l'enseignement primaire justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans dans leur grade et ayant poursuivi pendant deux ans et avec succès un cycle de formation de conseiller pédagogique à l'institut supérieur de l'éducation et de la formation continue.

— aux conseillers de l'enseignement primaire justifiant d'une ancienneté d'au moins quatre ans en cette qualité.

b) à concurrence de 10 % des emplois à pourvoir au choix après avis d'une commission consultative dont la composition est fixée par décision du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, parmi les professeurs ayant assuré les fonctions de directeurs d'école normale d'instituteur ou d'institutrices pendant au moins 5 ans et les conseillers de l'enseignement primaire ayant une ancienneté minimum de 10 ans à condition que ces fonctionnaires justifiant de travaux de recherche ou de publications scientifiques ou pédagogiques jugés suffisants.

Ces sujets de travaux de recherche ou de publications doivent être agréés par le ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Art. 2. — Le ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 27 mars 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

## AGENTS TEMPORAIRES

**Décret n° 90-546 du 27 mars 1990 modifiant le décret n° 88-270 du 26 février 1988 relatif au recrutement et à la rémunération d'agents temporaires au ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.**

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985 fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 88-270 du 26 février 1988 relatif au recrutement et à la rémunération d'agents temporaires au ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

Vu l'avis des ministres de l'économie et des finances et de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. — L'article 4 du décret n° 88-270 du 26 février 1988 sus-visé est abrogé et remplacé comme suit :

Art. 4. (nouveau). — Les agents chargés de la tâche indiquée au paragraphe (b) de l'article 2 sus-visé doivent être titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent. Ils perçoivent une indemnité mensuelle de 116 dinars cette rémunération s'effectue sur la base de 30 heures d'enseignement par semaine.

Cette indemnité mensuelle sera de 140 dinars dans le cas où la suppléance est assurée, sans interruption, durant une année scolaire.

Art. 2. — Les ministres de l'économie et des finances et de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 27 mars 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

## NOMINATION

Par décret n° 90-547 du 22 mars 1990 :

Monsieur Youssef Remadi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est nommé chargé de mission au ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à compter du 8 mai 1989.

## MINISTRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

### CONCOURS

**Arrêté du ministre de la santé publique du 29 mars 1990, portant organisation du concours pour le recrutement de médecins des hôpitaux**

Le ministre de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, de collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 77-643 du 5 août 1977, portant statut du personnel médical hospitalo-sanitaire tel que modifié par le décret n° 81-97 du 24 janvier 1981 ;

Vu le décret n° 77-732 du 9 septembre 1977, portant statut du personnel médical hospitalo-universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 88-986 du 2 juin 1988 ;

Vu le décret n° 88-2117 du 29 décembre 1988, portant classification des différentes catégories d'établissements hospitaliers et sanitaires ;

Vu le décret n° 89-296 du 15 février 1989, fixant le statut du corps médical des hôpitaux et notamment son article 10 ;

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 10 août 1989, portant organisation du concours pour le recrutement de médecins des hôpitaux.

Arrête :

Article premier. — Le concours pour le recrutement de médecins des hôpitaux visé à l'article 10 du décret sus-visé n° 89-296 du 15 février 1989, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. — Le concours visé à l'article 1<sup>er</sup> ci-dessus est ouvert dans la limite du nombre des postes à pourvoir aux :

— médecins justifiant de l'accomplissement de quatre années d'ancienneté dans le grade d'assistant hospitalo-universitaire ;

— médecins spécialistes principaux de la santé publique ; sans condition d'ancienneté.

**Art. 3. — Le nombre de postes à pourvoir, pour chaque spécialité et pour chaque établissement, le lieu et la date du déroulement du concours et la date de clôture du registre d'inscription des candidatures sont fixés par arrêté du ministre de la santé publique, qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.**

Le délai séparant la date de clôture du registre d'inscription des candidatures et celle du début du déroulement des épreuves est de deux (2) mois au minimum.

**Art. 4. — Les formalités d'inscription sont accomplies par le candidat en personne ou par un mandataire dûment habilité à cet effet. Le candidat ou son mandataire émarge le registre d'inscription et dépose avant la clôture du registre :**

- une demande de participation au concours;
- un curriculum vitae;
- un dossier comprenant les pièces justificatives des services accomplis au sein des formations hospitalières;
- l'ensemble des documents permettant d'apprécier les titres, activités professionnelles, diplômes, travaux et publications du candidat. Ces documents doivent être à caractère exclusivement universitaire et hospitalier.

— Pour les travaux et publications, le candidat est tenu de fournir au moment de son inscription, un original ou une copie certifiée conforme et 15 copies.

**Art. 5. — Le concours comporte :**

- une épreuve de soutenance des travaux, (coef. 0,5) et d'évaluation des titres et activités professionnelles (coef. 0,5)
- une épreuve pratique, (coef. 1)

Les épreuves peuvent se dérouler en présence de toute personne appartenant au corps médical.

**Art. 6. — L'épreuve de soutenance des travaux et d'évaluation des titres et activités professionnelles consiste en un exposé du candidat d'une durée de 15 minutes, suivi d'une discussion avec le jury d'une heure au maximum.**

Pour l'appréciation des travaux et l'évaluation des titres et activités professionnelles de chaque candidat, le jury doit désigner parmi ses membres, deux rapporteurs de la spécialité ou d'une spécialité apparentée. Chaque rapporteur établira un rapport écrit dans lequel il consignera ses remarques et appréciations. Ces rapports doivent être communiqués sous plis confidentiels à tous les autres membres du jury, ainsi qu'à son président au moins 10 jours avant le début des épreuves. En cas d'empêchement d'un membre rapporteur, le président du jury pourvoit à son remplacement dans les conditions fixées à l'article 15 ci-dessous.

**Art. 7. — L'épreuve pratique comporte l'étude d'un cas clinique de la spécialité, auquel les candidats concernés répondront par écrit et de manière anonyme.**

La durée de l'épreuve est d'une heure au maximum.

Pour chaque spécialité, un sujet, le même pour tous les candidats, est tiré au sort parmi les sujets proposés par les membres du jury.

Chaque sujet proposé doit être mis dans une enveloppe cachetée et ne comportant aucune indication extérieure.

Le tirage au sort des sujets se fait en présence du président et au moins deux membres du jury.

Le président du jury est dépositaire de tous les sujets.

**Art. 8. — Pour la notation de chaque épreuve, il sera tenu compte d'un ensemble de critères d'évaluation établis préalablement par le jury.**

**Art. 9. — Pour l'épreuve de soutenance des travaux et d'évaluation des titres et activités professionnelles, l'ordre de passage des candidats est établi par tirage au sort.**

**Art. 10. — Lors de son inscription, chaque candidat doit nécessairement spécifier la spécialité pour laquelle il entend concourir.**

**Art. 11. — Une commission dont les membres sont désignés par décision du ministre de la santé publique statuera sur la validité des candidatures.**

**Art. 12. — Un jury comprenant : un président, dix membres titulaires au moins et 5 membres suppléants, est constitué pour chaque groupe de spécialités définies pour chaque concours par décision du ministre de la santé publique.**

Le président du jury, les membres titulaires, ainsi que les membres suppléants sont désignés par arrêté du premier ministre sur proposition du ministre de la santé publique. Les membres titulaires et les membres suppléants sont désignés après tirage au sort parmi les professeurs, les médecins principaux des hôpitaux, les maîtres de conférences agrégés et les médecins des hôpitaux justifiant d'une ancienneté de quatre années au moins dans le grade à la date d'ouverture du concours : le tirage au sort est organisé par le ministre de la santé publique en présence d'un représentant du premier ministre. Il a lieu en séance publique et ses résultats sont consignés sur un procès-verbal.

**Art. 13. — Pour être admis, le candidat doit obtenir une moyenne  $\geq 12/20$  au moins et ce, dans la limite des postes mis en concours, dans chaque spécialité.**

**Art. 14. — A la fin de chaque épreuve de soutenance des travaux et d'évaluation des titres et activités professionnelles, chaque membre du jury, remet au président une enveloppe cachetée dans laquelle il aura consigné la note qu'il a attribué au candidat.**

Au cours de la séance de délibération finale, le président du jury procède au relevé des notes obtenues pour chaque épreuve par les candidats. La moyenne générale est inscrite sur le procès-verbal des délibérations. Tous les documents ayant servi à ces opérations et notamment ceux prévus aux articles 6 et 8 ci-dessus doivent être joints au procès-verbal.

Le jury établit pour chaque spécialité :

- une liste générale de tous les candidats;
- une liste des candidats admis et devant être proposés pour la nomination au grade de médecin des hôpitaux dans la limite du nombre des postes ouverts.
- une liste d'attente comportant les noms des autres candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 12/20.

Le classement des candidats dans chacune des listes précitées est établi par ordre de mérite. Au cas où deux ou plusieurs candidats obtiennent un même total de points, ils sont départagés dans le classement par la note de l'épreuve pratique et en cas d'égalité, il sera tenu compte de la note d'évaluation des titres et activités professionnelles.

Le jury ne peut proposer à la nomination plus de candidats que de postes à pourvoir. Il peut ne pas pourvoir à tous les postes.

Les résultats du concours sont proclamés en séance publique immédiatement après la fin des délibérations.

Le procès-verbal comporte les notes des candidats et les résultats du concours. Il est signé par le président et les membres du jury ayant participé aux délibérations. Il est joint au procès-verbal un rapport du président du jury sur le déroulement du concours.

**Art. 15. — Le jury ne peut fonctionner qu'en présence du président et de six membres au moins. En cas d'empêchement du président désigné, les membres du jury élisent parmi eux un nouveau président.**

En cas d'empêchement d'un ou plusieurs membres de jury au jour du déroulement de la première épreuve du concours, ils seront remplacés automatiquement par les membres suppléants et ce dans l'ordre de leur tirage au sort.

Cesse de faire partie du jury, tout membre qui n'a pas assisté à l'une des séances du concours.

Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix ; En cas de partage des voix celle du président est prépondérante.

Art. 16. — Le président et les membres du jury sont soumis à l'obligation de discrétion relativement à toutes les opérations du concours. Ils ne peuvent en aucune manière dévoiler le secret des délibérations. Tout manquement à cette obligation expose son auteur aux sanctions de droit.

Art. 17. — L'affectation des candidats admis aux postes mis en concours se fait selon leur choix et compte tenu de leur classement. Le candidat admis au concours doit pour sa nomination et son affectation se tenir à la disposition entière de l'administration. Celui qui ne rejoint pas son poste d'affectation est, après une mise en demeure restée infructueuse pendant dix jours, considéré comme ayant refusé la nomination et radié de la liste des candidats admis au concours.

Art. 18. — En cas de défaillance d'un candidat dans les conditions définies à l'article 17 ci-dessus, le ministre de la santé publique peut pourvoir dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de proclamation des résultats, au poste demeuré vacant dans l'ordre de la liste d'attente prévue à l'article 14 ci-dessus.

Art. 19. — L'arrêté sus-visé du 10 août 1989 est abrogé.

Tunis, le 29 mars 1990

*Le ministre de la santé publique*  
DALI JAZI

Vu  
*Le Premier ministre*  
HAMED KAROUI

**Arrêté des ministres de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la santé publique du 30 mars 1990 portant ouverture d'un concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés en médecine à la faculté de médecine de Tunis.**

Les ministres de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 77-732 du 9 septembre 1977 portant statut du personnel médical hospitalo-universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1983 portant organisation du concours d'agrégation hospitalo-universitaire en médecine aux facultés de médecine, tel que modifié par l'arrêté du 12 mai 1987 ;

Vu l'arrêté du 10 août 1989 portant ouverture d'un concours d'agrégation hospitalo-universitaire en médecine, aux facultés de médecine de Tunisie, tel que modifié par l'arrêté du 10 octobre 1989 ;

Vu l'arrêté du 5 janvier 1990 portant annulation du concours d'agrégation hospitalo-universitaire en médecine discipline chirurgie générale à la faculté de médecine de Tunis ;

Vu l'avis du ministre de la défense nationale.

Arrêtent :

Article premier. — Un concours sur épreuves est ouvert à Tunis le 14 mai 1990 et jours suivants, pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés en médecine à la faculté de médecine de Tunis.

Art. 2. — Ce concours est ouvert dans la discipline pour le nombre de postes et dans les services hospitalo-universitaires, selon les indications ci-après :

Sciences cliniques :

Chirurgie générale : 1 poste (hôpital Habib Thameur), 1 poste (hôpital de la Marsa).

Art. 3. — Ce concours est également ouvert pour les besoins de l'hôpital militaire principal d'instructions de Tunis, dans la discipline et, pour le nombre de postes mentionnés ci-dessous :

Chirurgie générale : 1 poste.

Art. 4. — Le registre d'inscription des candidats est ouvert au siège du ministère de la santé publique, à compter de la date de publication du présent arrêté au *Journal officiel de la République tunisienne*, la clôture de ce registre est fixée au 24 avril 1990.

Tunis, le 30 mars 1990.

*Le ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique*  
MOHAMED CHARFI  
*Le ministre de la santé publique*  
DALI JAZI

VU  
*Le Premier ministre*  
HAMED KAROUI

## MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES

### COTISATION DES PECHEURS

**Décret n° 90-548 du 27 mars 1990 fixant les modalités de calcul des cotisations des pêcheurs indépendants et des petits armateurs et la répartition du taux de cotisation entre les régimes de sécurité sociale.**

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 81-5 du 12 février 1981 ;

Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960 instituant un régime de pensions d'invalidité, de vieillesse et de survie et un régime d'allocations de vieillesse et de survie dans le secteur agricole ;

Vu la loi n° 81-6 du 12 février 1981 organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 89-73 du 2 septembre 1989 et notamment ses articles 89 et 90 ;

Sur proposition du ministre des affaires sociales ;  
Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances ;  
Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. — L'assiette des cotisations prévues par l'article 89 de la loi sus-visée n° 81-6 du 12 février 1981 est fixée pour les pêcheurs indépendants et les petits armateurs visés par ladite loi, au salaire minimum agricole garanti rapporté à une durée d'occupation de 75 jours par trimestre.

Art. 2. — Le taux de cotisation prévu par l'article 30 de la loi sus-visée n° 81-6 du 12 février 1981 est reparti entre les régimes de sécurité sociale comme suit :

7,5% au titre du régime des pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants.

4,5% au titre du régime des allocations familiales.

3% au titre du régime des assurances sociales.

Art. 3. — Les cotisations sont payées trimestriellement à la caisse nationale de sécurité sociale au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre auquel elles se rapportent, accompagnées d'une déclaration de salaires comportant notamment les noms des salariés affiliés, leurs numéros d'immatriculation, leurs qualifications ainsi que les salaires remis au cours du trimestre.

Art. 4. — Le ministre des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 27 mars 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

### **COTISATIONS PATRONALES**

**Décret n° 90-549 du 27 mars 1990 fixant la date d'exigibilité de la troisième tranche des cotisations patronales de sécurité sociale afférent à l'intégration des indemnités complémentaires provisionnelles.**

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986 portant loi de finances pour la gestion 1987 et notamment ses articles 49 et 50 ;

Vu le décret n° 81-407 du 7 avril 1981 instituant une indemnité complémentaire provisionnelle dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail ;

Vu le décret n° 82-501 du 16 mars 1982 portant majoration du salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail ;

Vu le décret n° 82-503 du 16 mars 1982 portant majoration ou institution de l'indemnité de transport dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail ;

Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances ;

Sur proposition du ministre des affaires sociales ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. — Les cotisations mises à la charge de l'employeur dues au titre de l'intégration des éléments du salaire visés par l'article 49 de la loi sus-visée n° 86-106 du 31 décembre 1986 dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, sont exigibles dans leur totalité à compter du 1<sup>er</sup> avril 1990.

Art. 2. — Les ministres de l'économie et des finances et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 27 mars 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

### **MALADIES PROFESSIONNELLES**

**Décret n° 90-559 du 30 mars 1990 rattachant la direction de la médecine du travail et des maladies professionnelles au ministère des affaires sociales.**

Le Président de la République ;

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 61, 153 à 156 et 289 à 292 ;

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981 portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique et notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 88-306 du 25 février 1988 portant organisation du ministère des affaires sociales ;

Vu l'avis du tribunal administratif ;

Décrète :

Article premier. — La direction de la médecine du travail et des maladies professionnelles relevant du ministère de la santé publique est rattachée au ministère des affaires sociales.

Art. 2. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment celles de l'article 18 du décret sus-visé n° 81-793 du 9 juin 1981 portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique.

Art. 3. — Les ministres de la santé publique et des affaires sociales sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 30 mars 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

### **NOMINATIONS**

**Par décret n° 90-550 du 22 mars 1990 :**

Monsieur Salem Ben Cheikh est nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre des affaires sociales, à compter du 8 mai 1989.

**Par décret n° 90-551 du 22 mars 1990 :**

Monsieur Mansour Helal, assistant de l'enseignement supérieur, est chargé de mission auprès du cabinet du ministre des affaires sociales à compter du 17 juillet 1989.

**Par décret n° 90-552 du 22 mars 1990 :**

Monsieur Mustapha Bel Hareth, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé de mission auprès du cabinet du ministre des affaires sociales à compter du 17 juillet 1989.

**Par décret n° 90-553 du 22 mars 1990 :**

Monsieur Abderrahman Jmour est chargé de mission pour occuper l'emploi de directeur des études et de la planification au ministère des affaires sociales à compter du 1<sup>er</sup> mars 1989.

**Par décret n° 90-554 du 22 mars 1990 :**

Madame Habiba Mejri épouse Cheikh est nommée chargée de mission auprès du cabinet du ministre des affaires sociales, à compter du 15 mai 1989.

**Par décret n° 90-555 du 22 mars 1990 :**

Monsieur Mohsen Snoussi est nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre des affaires sociales, à compter du 8 mai 1989.

**Par décret n° 90-556 du 22 mars 1990 :**

Monsieur Mohamed Salah Triki, ingénieur des statistiques et des études économiques, est nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre des affaires sociales, à compter du 1<sup>er</sup> juin 1989.

### **CONCOURS**

**Arrêté du ministre des affaires sociales du 28 mars 1990 portant ouverture de deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'inspecteurs du travail.**

Le ministre des affaires sociales ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 73-13 du 8 janvier 1973 fixant le statut particulier aux personnels de l'inspection du travail, tel qu'il a été modifié par le décret n° 80-1231 du 20 septembre 1980 et le décret n° 80-1283 du 7 octobre 1980 ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1985 fixant le règlement et le programme des concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'inspecteurs du travail.

Arrête :

Article premier. — Deux concours sur épreuves, l'un externe et l'autre interne sont ouverts au ministère des affaires sociales pour le recrutement de cinquante quatre (54) inspecteurs du travail.

Art. 2. — Les épreuves des concours sus-visés se dérouleront à Tunis, le 8 juin 1990 et jours suivants.

Art. 3. — La liste d'inscription des candidats sera close le 8 mai 1990.

Tunis, le 28 mars 1990.

*Le ministre des affaires sociales*  
MONCER ROUISSI

VU

*Le Premier ministre*  
HAMED KAROUI

**Arrêté du ministre des affaires sociales du 28 mars 1990 portant ouverture de deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'administrateur des affaires sociales.**

Le ministre des affaires sociales ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 74-893 du 2 octobre 1974 fixant le statut particulier aux personnels de l'action sociale du ministère des affaires sociales ;

Vu l'arrêté du 9 octobre 1987 fixant le règlement et le programme des concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'administrateurs des affaires sociales.

Arrête :

Article premier. — Deux concours externe et interne sur épreuves sont ouverts au ministère des affaires sociales pour le recrutement de vingt trois (23) administrateurs des affaires sociales.

Art. 2. — Les épreuves des concours sus-visés se dérouleront à Tunis, le 1<sup>er</sup> juin 1990 et jours suivants.

Art. 3. — La liste d'inscription des candidats sera close le 30 avril 1990.

Tunis, le 28 mars 1990.

*Le ministre des affaires sociales*  
MONCER ROUISSI

VU

*Le Premier ministre*  
HAMED KAROUI

**Arrêté du ministre des affaires sociales du 28 mars 1990 portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour le recrutement d'assistants sociaux.**

Le ministre des affaires sociales ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 74-893 du 2 octobre 1974 fixant le statut particulier aux personnels de l'action sociale du ministère des affaires sociales ;

Vu l'arrêté du 9 octobre 1987 fixant le règlement et le programme des concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'assistants sociaux.

Arrête :

Article premier. — Un concours interne sur épreuves est ouvert au ministère des affaires sociales pour le recrutement de vingt neuf (29) assistants sociaux.

Art. 2. — Les épreuves du concours sus-visé se dérouleront à Tunis, le 5 juin 1990 et jours suivants.

Art. 3. — La liste d'inscription des candidats sera close le 5 mai 1990.

Tunis, le 28 mars 1990.

*Le ministre des affaires sociales*  
MONCER ROUISSI

VU

*Le Premier ministre*  
HAMED KAROUI

*Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité*

*Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.*